رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦٨٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٢/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - إجراءات التعويض - تقدير - عدم عدالة التعويض - الاستئناس برأي الخبير - عدم الأخذ برأي الخبير - مغايرة تاريخ التقييم - مشاركة الخبير في لجنة التقدير - مخالفة آداب وسلوك مهنة التقييم - الحد الأدنى لعدد التقييمات العقارية المبينة لأسعار العقار - الأصل في القرارات الإدارية الصحة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقدير عقاره المنزوع ملكيته - الأصل في القرارات الإدارية الصحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات - استناد المدعي إلى عدم عدالة التقدير وفق التقييمات العقارية الثلاثة المقدمة من قبله - فساد التقييم الأول والثاني المستند إليهما المدعي؛ لقيام الأول على معطيات مغايرة بتواريخها لتاريخ التقدير محل الدعوى، ولصدور الثاني من مقيّم مشارك في اللجنة النظامية مصدرة التقدير محل الدعوى؛ وذلك بالمخالفة للنظام، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم - ثلاثة تقييمات عقارية هي الحدّ الأدنى لعدد التقييمات المبينة لسائد أسعار العقار - عدم كفاية التقييم الثالث المستند إليه المدعي للإخلال بصحة التقدير محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٧، ٢٤) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٣٩) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٣هـ.
- المادة (٢) من ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة حاصلها: أنّه يملك عقاراً بموجب الصك رقم (١/١٢٨/٢٣) وتاريخ ١٤١٣/١١/٧هـ، وقد أبلغته المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤هـ طبقاً لمحضر الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى بنزع ملكيّة العقار المذكور لصالح تنظيم شارع الملك عبدالعزيز لقاء تعويض مقدّر بمليونين وثمانمئة وعشرين ألفاً وثلاثمئة وأربعين ريالاً (٢,٨٢٠,٣٤٠) طالباً إلغاء محضر تقدير العقار لعدم عدالة التعويض، وتعويضه عن نزعه تعويضاً عادلاً. فأجاب ممثل المدعى عليها بأنّ العقار المذكور قد تمّ تقديره وفقاً لأسلوب المقارنة والتكلفة، ومن لجنة مؤلّفة من عدد من المندوبين من كلٍ من البلدية صاحبة المشروع، ووزارة العدل، والشؤون

البلدية والقروية والإسكان، والداخليّة، والماليّة، ومن اثنين من أهل الخبرة، قد جرى ترشيحهما من الغرفة التجاريّة، وهما من الأعضاء المعتمدين لدى الهيئة السعوديّة للمقيّمين المعتمدين، وقد حصل جميع المندوبين على دورة التقييم، وقد اتفقوا على المبلغ المستحقّ للتعويض عن العقار محلّ الدعوى وفقاً لمحضر التقدير المؤرّخ في ١٤٤١/٧/٢٧هـ، وطلب الحكم برفض الدعوى. فطلبت الدائرة من المدعي أن يقدم قراراً بتقدير عقار مجاور للعقار محل الدعوى، على أن يكون العقار المجاور مقارب وقت تقديره للعقار محل الدعوى، وأن يكون العقار المجاور مشابه للعقار محل الدعوى في الأوصاف المؤثرة في القيمة، أو أن يقدم تقديرات للعقار محل الدعوى، على أن يعدّها ثلاثة من المقيمين المعتمدين على الأقل، وتقديم ما يثبت كونهم من المعتمدين، وأفهمته الدائرة بأن تكون التقديرات المذكورة سلفاً قائمة على أساس قيمة عقاره وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته. فقدّم ثلاثة تقييمات من ثلاثة من المقيمين، تضمّن أحدها أنّ التقييم هو عن القيمة السوقيّة للعقار خلال الفترة الزمنيّة (١٤٤١/٧هـ) في حين انحصر جدول المقارنات من ذات التقييم على أسعار ثلاثة عقارات في نفس مخطط العقار محل الدعوى، الأول مباع بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، ومصدره بحث ميداني، والثاني معروض بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ ومصدره تطبيق عقار، والثالث مباع في عام ١٤٤٢هـ ومصدره مؤشر صفقات وزارة العدل، وقد استخلص من هذه الثلاثة متوسط سعر العقار محل الدعوى، وبهذا المتوسط قُدح في عدالة تقدير المدعى عليها، كما أن أحد التقييمات الثلاثة صدر من

المقيّم (...) عضوية رقم (١٢١٠٠٠١٢٤٢). فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة أن تكون التقديرات قائمة على أساس قيمة عقاره وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، فأجاب بأن تقاريره مستوفية للمطلوب. ثمّ عقّب ممثل المدعى عليها بأن المقارنات المدرجة في التقييم الأوّل مغايرة لتاريخ تقدير اللجنة، فلا تمثّل مقارنة سليمة وصحيحة، كما أنّه لم يوضّح مواقع العقارات المقارنة، ولم يراع أنّ المخطط المشتمل على الأرض محلّ الدعوى كبير جدّاً، ومشتمل على عدّة أحياء، منها ما هو مقارب للكورنيش، كما أنه قد اعتمد في جمع المعلومات على مصادر غير رسميّة، منها تطبيق عقار، وهذه لا يمكن الاعتداد بها في مجال التقاضي، كما أنّ تقدير المقيّم الثاني قد اعتمد على أسلوب الانتقاء، وهو ما جاء بالمخالفة لمتوسط مؤشر الصفقات العقاريّة التابع لكتابة العدل نتيجة الانتقائية، كما أنّ المقيّم الثالث (...) عضوية رقم (١٢١٠٠٠١٢٤٢) هو أحد المقيمين بلجنة التقدير المشاركين في المحضر محل طلب الإلغاء في هذه الدعوى، وهذا يعدّ مخالفة لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم طبقاً للمادة الخامسة فقرة (٥-١-هـ) من نظام المقيمين العقاريين.

الأسباب

فحيث إنّ المدعي يطلب إلغاء محضر تقدير العقار السالف ذكره؛ ما تكون به الدعوى مشمولة بولاية المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنّ

المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنّ المحكمة الإدارية بالدمام مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، إذ الدعوى متعلقة ببلديّة القطيف، والواقعة في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام. وأمّا عن القبول، وبما أنّ الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ قد استثنت من تطبيق أحكامها على ما ورد بشأنه نصّ خاصّ، وبما أنّ المادة الرابعة والعشرين من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ

قد نصّت على أنّه: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار"، وبما أنّ المدعي قد أُبلغ بالقرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤هـ طبقاً لمحضر الإشعار المرفق في ملف الدعوى، وتقدّم بهذه الدعوى بالتاريخ السالف ذكره؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول دعواه. وأمّا عن الموضوع، وبما أنّ المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ قد نصّت على أن: "تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم: ١-مندوب من الجهة صاحبة المشروع. ٢-مندوب من وزارة العدل. ٣-مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٤-مندوب من وزارة الداخلية. ٥-مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة، كما يشترط في مندوب وزارة العدل -بالإضافة إلى ذلك- توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي، ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على

العقار أو وصيّاً أو قيماً عليه"؛ ما يعني من هذا النصّ أنّ المنظّم قد اشترط لصحّة انعقاد لجنة التقدير من الشروط ما يضمن به عدالة تقديرات أسعار العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، مراعياً بذلك المصلحة العامة والخاصة على حد سواء. وبما أنّ الثابت من محضر تقدير العقار محلّ الدعوى أنّ لجنة التقدير قد انعقدت وفقاً للمادة السالفة، كما أنّ المدعي لم يقدّم ما يقدح به عدالة التقدير أو ما يشعر بمخالفة تقدير اللجنة للأسعار السائدة للعقارات المجاورة والقريبة، وبما أنّ الأصل في القرارات السلامة، وأن على من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات. وبالترتيب على ما تقدم؛ فإن الواجب أن يبقى القول بصحة تقدير اللجنة قائماً؛ استصحاباً للأصل، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أرفقه وكيل المدعي من تقييمات ثلاثة سلف ذكرها في الوقائع؛ ذلك أنّ بعضها قد اشتمل جدول مقارناته على مبايعات أُبرمت في تواريخ مباعدة لتاريخ تقدير العقار محل الدعوى بما يجاوز السنة، وقد اعتمد عليها لاستخراج متوسط سعر العقار محل الدعوى، والذي به قدح في عدالة تقدير المدعى عليها؛ ما تكون معه نتائج هذا التقييم قد بُنيت على معطيات مغايرة بتواريخها لما يجب أن تكون عليه ليُستشفّ منها حقيقة سعر العقار محل الدعوى إبّان تقديره من قبل اللجنة المشكّلة من المدعى عليها، وهو ما يؤول بنتيجة التقييم إلى الفساد. وأما عن التقييم الثاني، فقد صدر من المقيّم المعتمد (...) عضوية رقم (١٢١٠٠٠١٢٤٢)، وهو من ضمن المشاركين في اللجنة المشكّلة من المدعى عليها لتقدير العقار محلّ الدعوى، وبذلك يكون مُصْدراً

لتقييمين على عقار واحد، وقد نصّت الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين على أنّه: "يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم في جميع الحالات المبيّنة في قواعد السلوك، وعلى الأخص في الحالات الآتية: هـ-تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء"، كما نصّت الفقرة (٢) من المادة الثانية (الاستقلاليّة) من ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم على أنّه: "يحظر على المقيّم أن يتصرف عن طرفين أو أكثر في المسألة نفسها إلا بموافقة خطيّة من الطرفين"؛ ما يعني أنّ المقيّم قد ارتكب محظوراً بعدم استيفائه ما نُص عليه فيما سلف؛ وعليه فلا يعتدّ بتقييمه هذا. وأما عن التقييم الثالث، فإن الدائرة حين طلبت من المدعي تقديم ثلاثة تقييمات فإنها ترى أنّ هذا العدد هو الحدّ الأدنى الذي يستبين به سائد الأسعار للعقارات المجاورة والقريبة من العقار محلّ الدعوى، وهذا يعني أنّ ما تبقّى من التقييمات التي أرفقها وكيل المدعي -بعد ثبوت عوَر اثنين منها- لا يكفي لأن يشكّل تصوّراً يُحيل يقين الدائرة عن أصل سلامة تقدير المدعى عليها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٦٨٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد بلدية القطيف.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: رداً على ما ذكره المدعي من وجود أشجار وموجودات في عقاره لم يتم التعويض عنها؛ بأن محضر الحصر لم يتضمن أي وصف للأشجار والموجودات يمكن من خلاله معرفة قيمتها، ولم يعترض المدعي على ما ورد في محضر الحصر حيث اقتصر تظلمه على محضر التقدير وما تضمنه من مبلغ مالي.